

GOBIERNO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

MUNICIPIO AUTÓNOMO DE SAN JUAN, representado por su Alcalde, Hon. Miguel Romero Lugo	CASO NÚM.:
<i>Peticionario</i>	SALA:
v.	SOBRE: Procedimiento Especial, Solicitud de Paralización al no contar con un Permiso Único y operar sin permisos, Artículo 8.4A Ley Núm. 161-2009, según enmendada
CARLOS ROSALY MOLINA H/N/C TALLER Y PIEZAS ROSALY; FULANO DE TAL	
<i>Peticionada</i>	

PETICIÓN

Comparece el Municipio Autónomo de San Juan, (en adelante el “MASJ” y/o “Municipio”), representado por su Alcalde, el Hon. Miguel Romero Lugo, por conducto de la representación legal que suscribe y, muy respetuosamente, **expone, alega y solicita:**

LAS PARTES

- El peticionario Municipio Autónomo de San Juan, es una entidad política y jurídica, existente al amparo de la Ley Núm. 107-2020, según enmendada, conocida como el *Código Municipal de Puerto Rico* (en adelante "Ley 107"), con capacidad para demandar y ser demandado, y responsable de velar por el cumplimiento de la Ley Núm. 161-2009, según enmendada, conocida como *Ley para la Reforma de Permisos de Puerto Rico* (en adelante "Ley 161"), y el *Convenio de Transferencias* suscrito con la Junta de Planificación de Puerto Rico (en adelante "JP") y la Oficina de Gerencia de Permisos (en adelante "OGPe"), e instar las correspondientes querellas, acciones y denuncias por infracción a las leyes y reglamentos de planificación en su demarcación territorial. Su dirección física es Edificio Trilito, Piso 4, 130 Ave Roosevelt, Esq. Calle 54 SE, Urb. La Riviera, San Juan, PR, y su dirección postal PO Box 70179, San Juan PR 00936-8179. Su número de teléfono es (787) 480-3080.
- La parte peticionada es Carlos Rosaly Molina h/n/c Taller y Piezas Rosaly (en adelante "Rosaly" y/o la “Peticionada”) es una persona natural con capacidad para demandar y ser demandada. Según información y creencia, su dirección física es Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR y su dirección postal es 63 Calle 1, San Miguel Industrial Park, San Juan, PR 00921. Su correo electrónico es tallerosaly@gmail.com y su número de teléfono 787-340-9726.
- La parte co-peticionada es Fulano de Tal, de nombre ficticio y dirección y

circunstancias personales desconocidas. Al descubrirse el verdadero nombre, lo haremos constar con toda prontitud mediante la enmienda correspondiente.

RELACIÓN DE HECHOS

4. El *Single Business Portal* (“SBP”) es el Sistema Unificado de Información (SUI) establecido por la Oficina de Gerencia del Permisos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (“OGPe”) para el trámite de las solicitudes de permisos para realizar actividades comerciales en Puerto Rico.

5. El 6 de marzo de 2023, la parte peticionada presentó en el SBP una solicitud para obtener un Permiso Único, caso núm. 2023-480813-PU-204641, para venta de accesorios y piezas de vehículos de motor en la propiedad con número de catastro 062-000-003-17.

6. La propiedad con número de catastro 062-000-003-17 pertenece al Municipio Autónomo de San Juan.

7. La propiedad con número de catastro 062-000-003-17 no ha sido alquila, cedida, opcionada, ni dada en usufructo a la parte peticionada.

8. La Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (en adelante “OPMASJ”) le notificó en dos ocasiones (22 de mayo de 2023 y 31 de mayo de 2023) a la parte peticionada, a través del SBP, que para poder continuar con la evaluación del caso núm. 2023-480813-PU-204641, debía someter evidencia fehaciente que estableciera legitimación activa de que el proponente es dueño, o es optante o arrendatario debidamente autorizado por el legítimo dueño de la propiedad.

9. La solicitud de Permiso Único, caso núm. 2023-480813-PU-204641, quedó archivada por sistema el 9 de febrero de 2024, dado a que no se culminó el trámite pues la parte proponente no presentó evidencia de titularidad sobre la propiedad en cuestión, catastro 062-000-003-17.

10. El 19 de diciembre de 2024, personal de la Oficina de Permisos del Municipio Autónomo de San Juan (en adelante “OPMASJ”), y como consecuencia de la querella número 24OP-67291QU-HRN, inspeccionó el taller de mecánica y piezas en cuestión de la parte peticionada localizada en Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR, con número de catastro 062-000-003-17.

11. Una vez allí, la Inspectora de la OPMASJ le requirió el Permiso Único a la parte peticionada y se constató que no poseen un Permiso Único para operar un taller de mecánica y

piezas. Entiéndase que estaban operando sin tener un permiso vigente. Por tanto, la OPMASJ emitió el boleto número 002754¹. En dicho boleto claramente se establece que se “[...] se está operando un taller de hojalatería, taller de mecánica y *junker* sin permiso único. [...]”.

12. Como consecuencia de lo anterior, la Inspectora también preparó un Informe de Investigación en donde resume lo encontrado en su intervención. Específicamente detalla que en el momento de la visita “[...] se encontró la operación de un taller de hojalatería, taller de mecánica y *junker* sin el permiso único. En el sistema de SBP tiene un permiso (2023-480813-PU-204641) que se encuentra archivado. [...]”². De igual forma, se emitió una notificación con una paralización inmediata de las operaciones³.

13. El 30 de septiembre de 2024 el Tribunal de Primera Instancia de San Juan emitió una Sentencia en el caso *Administración de Terrenos v. Carlos Rosaly Molina y Otros*; Núm. Civil: K PE2008-3007, la cual a esta fecha ha advenido final y firme. En dicha Sentencia se ordenó que el aquí peticionado desalojara la propiedad que es perteneciente al Municipio Autónomo de San Juan. De igual forma, se le ordenó al aquí peticionado a limpiar el solar y dejarlo en su estado original⁴. Incluso, se le impuso el pago de costas, gastos y honorarios de abogado por temeridad. Este Tribunal puede tomar conocimiento judicial de la aludida Sentencia, la cual se incluye como anejo de esta Petición.

14. A consecuencia de lo anterior, al presente la parte peticionada no posee Permiso Único ya que su solicitud fue archivada por no poderse demostrar titularidad sobre el predio de terreno en cuestión. Mas, sin embargo, es importante resaltar que de una lectura de la referida Sentencia el aquí peticionado nunca podrá demostrar la aludida titularidad, conforme a lo determinado por el Tribunal de Primera Instancia en la Sentencia del 30 de septiembre de 2024 y en su consecuencia nunca podría obtener el Permiso Único según es requerido por ley; razón por la cual se encuentra operando un taller sin contar con un permiso para ello.

DERECHO APLICABLE Y DISCUSIÓN

1. Se incorporan por referencia las alegaciones en los párrafos anteriores.
2. La Ley 161-2009, 23 L.P.R.A § 9011, conocida como Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico, según enmendada, establece el marco legal que rige la solicitud, evaluación, concesión y denegación de permisos por el Gobierno de Puerto Rico y

¹ Véase Anejo 1 – Boleto Número 002754

² Véase Anejo 2 – Informe de Investigación

³ Véase Anejo 3 – Notificación

⁴ Véase Anejo 4 - Sentencia

crea la OGPe. Véase, Artículo 2.1, 23 L.P.R.A. § 9012. Mediante dicho estatuto, se le otorga la facultad a la OGPe, a los Municipios Autónomos con Jerarquía I a la III y, a los Profesionales Autorizados, de atender solicitudes de permisos, recomendaciones, licencias, o certificaciones relacionadas al desarrollo y uso de terrenos. Véase, Artículo 8.1, 23 L.P.R.A. § 9018.

3. La Ley 161-2009, *supra*, según enmendada dispone en su artículo 8.4A (23 L.P.R.A. § 9018c-1), lo siguiente:

Artículo 8.4A. — Permiso Único. (23 L.P.R.A. § 9018c-1)

Todo edificio existente o nuevo, con usos no residenciales, así como **todo negocio nuevo o existente, obtendrá el Permiso Único para iniciar o continuar sus operaciones, el cual incluirá: permiso de uso;** certificación de exclusión categórica; certificación para la prevención de incendios; certificación de salud ambiental; licencias sanitarias; y cualquier otro tipo de licencia o autorización aplicable requerida para la operación de la actividad o uso del negocio. El propósito del permiso único es consolidar e incorporar trámites en una sola solicitud, para simplificar los procedimientos y reducir el tiempo de evaluación y adjudicación de las solicitudes requeridas para iniciar o continuar la operación de un negocio. Disponiéndose que la Oficina de Gerencia de Permisos será la entidad encargada de expedir las certificaciones y licencias necesarias para la expedición de un Permiso Único.

Artículo 14.1. — Recursos Extraordinarios para Solicitar Revocación de Permisos, Paralización de Obras o Usos No Autorizados, Demolición de Obras. (23 L.P.R.A. § 9024)

La Junta de Planificación, un Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la III, una Entidad Gubernamental Concernida que haya determinado que sus leyes y reglamentos han sido violados, o cualquier persona privada, natural o jurídica, que tenga un interés propietario o personal que podría verse adversamente afectado, podrá presentar una acción de injunction, mandamus, sentencia declaratoria, o cualquier otra acción adecuada para solicitar: **1) la revocación de una determinación final otorgada, cuya solicitud se haya hecho utilizando información incorrecta o falsa; 2) la paralización de una obra iniciada sin contar con las autorizaciones y permisos correspondientes, o incumpliendo con las disposiciones y condiciones del permiso otorgado; 3) la paralización de un uso no autorizado** o de una construcción autorizada mediante permiso, para la cual no se hayan realizado los pagos correspondientes a aranceles, pólizas, arbitrios y sellos; 4) la demolición de obras construidas, que al momento de la presentación del recurso y al momento de adjudicar el mismo no cuenten con permiso de construcción, ya sea porque nunca se obtuvo o porque el mismo ha sido revocado.

En los casos en los que se solicite la revocación de una determinación final, será parte indispensable de en el pleito la entidad o profesional autorizado que haya emitido la determinación final y el dueño del proyecto. Además, en los casos en los que se solicite la revocación de un permiso otorgado por haberse utilizado información incorrecta o falsa y que dicho permiso se haya expedido bajo las disposiciones de la Ley Núm. 135 de 15 de junio de 1967, según enmendada, dicho ingeniero o arquitecto también será parte indispensable ponle en el pleito. Indistintamente de haberse presentado una querella administrativa ante la Junta de

Planificación, Entidad Gubernamental Concernida, Municipio Autónomo con Jerarquía de la I a la V [sic] o cualquier otra dependencia o instrumentalidad del Gobierno de Puerto Rico, alegando los mismos hechos, una parte adversamente afectada podrá presentar un recurso extraordinario en el Tribunal de Primera Instancia. Una vez habiéndose presentado el recurso extraordinario al amparo del presente Artículo, la agencia administrativa perderá jurisdicción automáticamente sobre la querella y cualquier actuación que llevare a cabo con respecto a la misma será considerada ultra vires. El Tribunal de Primera Instancia deberá celebrar vista dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde la presentación del recurso y deberá dictar sentencia en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.

En aquellos casos en los cuales se solicite la paralización de una obra o uso, de ser la misma ordenada por el Tribunal, se circunscribirá única y exclusivamente a aquellos permisos, obras o uso impugnado, mas no a ningún otro que se lleve a cabo en la propiedad y que cuente con un permiso o autorización debidamente expedida.

El Tribunal impondrá honorarios de abogados contra la parte que presenta el recurso bajo este Artículo si su petición resulta carente de mérito y razonabilidad o se presenta con el fin de paralizar una obra o permiso sin fundamento en ley. Los honorarios de abogados bajo este Artículo será una suma igual a los honorarios que las otras partes asumieron para oponerse a la petición judicial. En el caso que el Tribunal entienda que no es aplicable la presente imposición de honorarios de abogados, tendrá que así explicarlo en su dictamen con los fundamentos para ello. Las revisiones de los dictámenes bajo este Artículo ante el Tribunal de Apelaciones se remitirán a los paneles especializados creados mediante esta Ley y dicho foro tendrá 60 días para resolver el recurso de revisión desde la presentación del mismo.

4. Según se desprende de lo anterior, uno de los remedios disponibles es lo que se conoce como un *injunction estatutario*.

5. En relación con el *injunction estatutario*, el tratadista Cuevas Segarra, expone que se trata de un recurso especial, distinto al interdicto clásico u ordinario. Cuevas Segarra, *Tratado de Derecho Procesal Civil*, 2da. ed., Estados Unidos, Pubs. J.T.S., 2011, T. V, pág. 1672.

6. **Este recurso especial procura la obtención de órdenes para la paralización, ya sea inmediata, provisional o permanente, de conducta contraria a la ley.** Entre sus requisitos, no se requiere alegación, ni prueba de daño irreparable; es decir, bastaría con que el demandado haya violado la ley. *Id.* (Énfasis nuestro)

7. La persona legitimada para instar el recurso debe acreditarle al tribunal lo siguiente: **(1) que existe una ley o reglamento que regula el uso o actividad en cuestión, y (2) que los demandados están haciendo uso o realizando una actividad en violación a la ley o**

reglamento. *Id.*, págs. 1672-1673. Lo determinante preliminarmente al solicitarse un *injunction estatutario* es, si la situación está o no cobijada bajo el estatuto. *Cobos Licia v. De Jean Packing Co., Inc.*, 124 DPR 896, 903 (1989). Conforme a lo anterior, el tribunal debe realizar un ponderado balance de equidad, que comprende examinar los intereses de las partes, los propósitos de la legislación y si la prueba presentada demuestra *prima facie* que el demandante está protegido por el estatuto. *Id.*

8. La Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7001, por su parte, provee los mecanismos “administrativos y fiscales para la transferencia adecuada de otros poderes y competencias del Gobierno [E]statal”. Véase, Artículo 1.005, Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7005. Dichos poderes y competencias se transfieren de la JP y la OGPe, a los Municipios, mediante un Convenio de Delegación. Véase, Artículo 6.015, 21 L.P.R.A. § 7865. Esta transferencia la gobierna un sistema que se compone de jerarquías de la I a la III. El nivel jerárquico que se le otorga al municipio corresponderá a la transferencia de un conjunto de facultades. Así, un Municipio Jerarquía I tiene menos facultades que un Municipio Jerarquía III. *Íd.*

9. El Artículo 6.020 de la Ley 107-2020, 21 L.P.R.A. § 7870, dispone por su parte:

La transferencia a un municipio de las facultades de la Junta de Planificación y de la Oficina de Gerencia de Permisos, conforme a lo establecido en la sec. 7865 de este título, conllevará la transferencia de todas las facultades legales que tienen dichas agencias para promover el cumplimiento e implementación de la reglamentación vigente sobre el uso del suelo. **El municipio estará autorizado a incoar los recursos legales concernidos, representado por el Alcalde o por cualquier funcionario designado por éste para atender, denunciar, procesar y resolver las querellas sobre las violaciones de uso y construcción relacionadas con las facultades o competencias transferidas.** (Énfasis nuestro.)

15. Cabe mencionar que la Ley 161-2009 en su Artículo 1.5., inciso 90, define “uso” el propósito para el cual una pertenencia fue diseñada, es ocupada, usada o se pretende usar u ocupar. A esos efectos, cada Permiso Único define los usos autorizados.

16. En consideración a lo anterior, un taller de mecánica y piezas como el de autos no puede operar sin el Permiso Único. Así hacerlo, actúa fuera del marco de la ley

17. Por consiguiente, en consideración a todo lo anterior, se solicita que se expida un *injunction estatutario* a los fines paralizar la operación de la parte peticionada sin el correspondiente Permiso Único.

18. Como cuestión de realidad, a la fecha en que se radica la presente solicitud Rosaly no posee ningún permiso y, por tanto, opera un negocio en contravención a la ley y los reglamentos. A tales efectos, procede la imposición de honorarios de abogados.

SÚPLICA

POR TODO LO CUAL, del Honorable Tribunal se solicita, muy respetuosamente, que declare con lugar la presente *Petición* y, conforme a lo dispuesto en el Artículo 14.1 de la Ley:

1. Señale vista para atender esta *Petición*, dentro de un término no mayor de diez (10) días naturales desde su presentación;
2. Dicte sentencia paralizando el uso de la Propiedad ubicada en la Bda. Bechara #8, Calle Principal, San Juan, PR como un taller de mecánica, hojalatería y/o junker, en un término no mayor de veinte (20) días naturales desde la celebración de la vista.
3. Imponga a la parte peticionada una suma no menor de \$3,500.00 en honorarios de abogado por la temeridad desplegada.
4. Dicte cualquier otro remedio que entienda procedente en derecho.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

En Guaynabo, Puerto Rico, hoy 27 de enero de 2025.

El Municipio no cancela sello o arancel por disposición de los Artículos 1.055 y 2.113 del Código Municipal de P.R. (Ley Núm. 107-2020, según enmendada). 21 L.P.R.A. §§ 7086, 7335.

ALDARONDO & LÓPEZ BRAS, LLC

Abogados de la Parte Peticionaria

ALB Plaza, Suite 400
16 Carretera #199-
Guaynabo, Puerto Rico 00969
Teléfono: (787) 474-5447
E-mail: alb@alblegal.net

s/ Eliezer A. Aldarondo López

ELIEZER ALDARONDO LÓPEZ

RUA Núm. 16714
Email: eliezer.aldarondo@alblegal.net

s/ Simone Cataldi Malpica

SIMONE CATALDI MALPICA

RUA Núm. 13072
Email: scataldi@alblegal.net

f/ Diorangelis Santos Rivera

DIORANGELIS SANTOS RIVERA

RUA Núm. 18470
Email: dsantos@alblegal.net